

1501990-87.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP - Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Apelações recíprocas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501990-87.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501990-87.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DA COSTA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOSÉ CARLOS DA COSTA ROSA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 12h30m, na Rua Natália Lopes, nº 435, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), trazia consigo para fins de tráfico, 257 porções de cocaína, com peso aproximado de 233.12g, 113 porções de "crack", com peso aproximado de 18,07g e 54 porções de maconha, com peso aproximado de 126,50g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 108), o acusado foi citado (fls. 120) e apresentou resposta preliminar (fls. 132/136).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 157/158).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 168/174), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 177/189).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/118, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 13/14).

A autoria é certa.

Interrogado na fase preambular, o réu negou a propriedade das drogas. Disse que tem 26 anos e estava no local apenas "empinando pipa", sendo que portava R\$ 1.200,00 na bermuda, que seria "referente ao seu pagamento mensal no Mercado Popular". Um rapaz teria passado e jogado a sacola, sendo que, na sequência, os policiais o acusaram de ter dispensado a mesma (fls. 4).

Em juízo, voltou a sugerir que estava empinando pipa com o primo ou sobrinho e estava sentado em frente a sua casa, quando acabou preso. O dinheiro era de 15 dias de trabalho no Mercado Popular. Não tinha trabalhado naquele dia. Não sabe indicar o motivo dos policiais estarem imputando o crime a si.

A negativa do acusado não merece acolhida, já que desacreditada pelo restante do acervo de provas.

Com efeito, as duas testemunhas policiais, Herbert Rios de Lima Brito e Mario Edson Pereira, confirmaram exatamente os fatos, tais como descritos na denúncia.

Relataram, tanto na fase policial quanto em juízo, que efetuavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Nova, quando ao passar pela Rua Natália Alves avistaram o réu JOSÉ CARLOS, pessoa já conhecida de outras abordagens sempre em pontos de venda de drogas naquele bairro, com uma sacola plástica de cor azul nas mãos, o qual, ao perceber a viatura, a jogou no mato e, em seguida, tentou deixar o local e caiu na beira de um esgoto e machucou a perna. Efetuada a abordagem, localizaram no bolso de sua bermuda a quantia de R\$399,00 em cédulas fracionadas. Verificado o conteúdo da sacola plástica arremessada, encontraram 54 porções de maconha; 113 pedras de "crack" e 257 eppendorfs com cocaína. Informalmente o réu admitiu a propriedade das drogas e a prática do tráfico no local. Indagados pela Defesa, responderam que não havia outras pessoas naquele local naquele horário (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

Na espécie, não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Como é cediço, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

De outro lado, o acusado não se dignou a comprovar minimamente quaisquer de suas alegações. Nenhuma "pipa" fora apreendida na ocasião; nenhum "sobrinho" fora arrolado como testemunha; não comprovou a origem supostamente lícita do dinheiro apreendido; não comprovou o aludido trabalho no "mercado popular nos 15 dias anteriores", assim como não bem esclareceu o que fazia justamente naquele conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade.

Portanto, a prova testemunhal, aliada à generalidade das respostas do réu em juízo, tornam o cenário muito mais consentâneo com o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo relativamente comum a situação do usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP - Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Apelações recíprocas. APELAÇÃO DO RÉU - Defesa pede a

desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Descabimento – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – A negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório – Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido – Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova – O réu, que já vinha sendo denunciado por praticar o tráfico de entorpecentes, foi visto pelo policial militar entregando algo a um adolescente e, quando abordado, foi encontrado consigo 2 (duas) porções de "cocaína" e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em cédulas de R\$ 2,00 (dois reais), R\$ 10,00 (dez reais) e uma moeda de R\$ 1,00 (um real), tendo sido também localizados, em seu carro e dentro da sua residência, outras 2 (duas) porções de "cocaína" e 1 (uma) de "maconha", além de R\$ 890 (oitocentos e noventa reais) em cédulas de R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 20,00 (vinte reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais) – Finalidade mercantil provada, o que impede a desclassificação almejada – Sentença condenatória mantida – Recurso improvido. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Acusação pede (1) a fixação de regime inicial fechado, para cumprimento da pena; e, (2) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Cabimento – Regime inicial fechado que se mostra mais adequado, levando em conta a gravidade do crime praticado, equiparado a hediondo – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade, considerando que esta medida se revela insuficiente à repressão e prevenção do crime – Recurso provido. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, PROVIDO O MINISTERIAL. (TJSP, Apel. Nº 3001897-82.2013.8.26.0187, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Márcio Eid Sammarco, j. 28/06/2018)

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Sem alterações na fase intermediária.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Não há alterações na fase derradeira.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão da elevada quantidade e variedade do entorpecente apreendido a indicar dedicação às atividades ilícitas, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Além disso, seu comportamento furtivo também não indica se tratar do traficante de "primeira viagem", aquele apreendido com pequena quantidade de drogas, arrependido e confesso, desejoso de emendar-se.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ CARLOS DA COSTA ROSA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso. O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990).

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, pois a reiteração na prática delitiva justifica a necessidade de se garantir a ordem pública e social. Imperioso o encarceramento, outrossim, para fazer valer a aplicação da lei penal.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos aparelho e valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Recomende-se no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, comunicando-

se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
Custas na forma da lei.
Publique-se, intmem e cumpra-se.
Registro, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA